

1500974-89.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/08/2022

... contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício.

A propósito, o seguinte julgado da Corte Suprema: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500974-89.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500974-89.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109048/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24457068 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2109048 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 22,72g de cocaína, divididos em 80 porções e 1 porção de maconha com peso de 5,21g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

O réu foi notificado (fls. 120/121) e apresentou defesa prévia (fl. 131).

A denúncia foi recebida (fls. 135/136) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 155/156).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi inquirido (fls. 162/163 - audiência virtual). Em debates, o Ministério Público pede a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). Por memoriais, a Defesa pugna pela absolvição ante a falta de provas da autoria delitiva e, em caso de condenação, requer que a pena seja aplicada no mínimo legal, com a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos (159/161).

É o breve relato.

DECIDO

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 53/54), auto de exibição e apreensão (fl. 09), laudo de constatação (fls. 14/17), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/118), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

ANDRÉ LUIZ negou a prática do crime. Contou que visualizou milicianos abordando usuários de drogas no local, mesmo assim, dirigiu-se para comprar entorpecentes e adquiriu uma porção de maconha. Após, percebeu que também seria abordado pelos policiais e empreendeu fuga, porém foi detido. Mencionou que é dependente químico e praticou outros delitos para sustentar seu vício, sendo eles os crimes de furto e roubo. Às questões, respondeu que não viu quando os milicianos encontraram as drogas. Indagado sobre o narrado em solo policial, informou que não prestou declaração na fase investigativa. Por fim, disse que não possui nada contra as testemunhas (audiência virtual).

A testemunha Welder declarou que estava em patrulhamento e visualizou o réu mexer em um bloco, o abordou e, em revista pessoal, logrou encontrar entorpecentes e dinheiro. Relatou que localizou outras substâncias ilícitas e valores em dinheiro no bloco que o acusado mexia, e elas possuíam as mesmas embalagens das encontradas com o denunciado. Asseverou que o réu confessou informalmente o delito, e justificou que estava mercancia de drogas para conseguir dinheiro, já que havia saído a pouco tempo da cadeia. Ao final, informou que não conhecia o acusado (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Danilo. O policial reforçou que o réu confessou informalmente a prática do tráfico de drogas (audiência virtual).

Como se vê, as provas atinentes à prática delituosa são cabais e irrefutáveis.

Interrogado, ANDRÉ LUIZ negou a prática criminosa. Disse que foi ao local para comprar entorpecentes, porém foi abordado por policiais e detido.

Anoto que, perante a autoridade policial, o réu informou que nada foi encontrado em seu poder e que viu quando os policiais encontraram uma sacola com drogas (fl. 05). No entanto, em juízo, ANDRÉ LUIZ disse que consigo havia uma porção de maconha e que não viu o momento que os milicianos encontraram os entorpecentes, bem como mencionou que sequer prestou declaração na fase investigativa.

Todavia, a versão ofertada pelo acusado, além de contrária, está em dissonância com as provas produzidas nos autos, mostrando-se isolada.

As testemunhas afirmaram que visualizaram o acusado mexendo em um bloco, o abordaram e, em revista pessoal, localizaram valores em dinheiro e drogas, as quais possuíam as mesmas embalagens dos entorpecentes encontrados no bloco que era tocado pelo réu.

Outrossim, os milicianos asseveraram que ANDRÉ LUIZ confessou informalmente a prática do delito de tráfico de drogas, inclusive, mencionou que havia acabado de sair do regime prisional, o que é confirmado pela certidão de fl. 65, o réu progrediu para o regime aberto no dia 30 de março de 2022, e foi detido pelos policiais no dia 21 de abril de 2022.

Para além da prova oral, o auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas diversas quantidades e variedades de drogas aptas para a venda na posse do réu, sendo 22,72g de cocaína, divididos em 80 porções e 1 porção de maconha com peso de 5,21g, além da quantia de R\$ 28,00 (vinte e oito reais) (fls. 09, 116/118).

Denota-se que a versão ofertada por ANDRÉ LUIZ é incoerente frente ao conjunto

probatório e evidencia a tentativa de se eximir da responsabilidade penal. Somente a negativa da autoria não possui condão de isentar as ações atribuídas a si, quando se trata de versão isolada e contrária às dos autos.

Assim, absolutamente incabível a absolvição requerida pela defesa, pois, os policiais foram claros em explicar que encontraram entorpecentes aptos para a venda, em grande quantidade e variedade com o denunciado.

O testemunho policial é dotado de total credibilidade, quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para conferir verossimilhança à pretensão deduzida na inicial, estando em consonância com o conjunto probatório. Ademais, não há qualquer dado que infirme os depoimentos dos policiais que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Além disso, os relatos dos milicianos são coerentes e não há notícias de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

Ressalto, ainda, que a alegada condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Não podendo assim, alegar ser dependente para ficar livre do crime descrito na inicial. Uma conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício.

A propósito, o seguinte julgado da Corte Suprema: “A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Isto posto, pelos depoimentos seguro das testemunhas, circunstâncias do flagrante delito, quantidade de droga encontrada com o denunciado, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosagem da pena, observo que ANDRÉ LUIZ ostenta antecedentes criminais (processo de nº 0000120-53.2014.8.26.0616, fl. 63) e cometeu um novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto (execução da pena nº 0009380-89.2021.8.26.0041, fl. 65), porquanto, além de descumprir os termos do artigo 36, caput, do Código Penal, o réu demonstrou fazer pouco caso da oportunidade de convívio social e de reintegração à sociedade, a indicar conduta social negativa, ao invés de demonstrar autodisciplina e responsabilidade voltou a delinquir. Assim, aumento a pena base de 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante relativa à reincidência (processos de nº 0001338-25.2016.8.26.0462 e 0001444-50.2017.8.26.0462, fl. 64). Assim, exaspero a pena de 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove dias) dias-multa.

Anoto que os feitos que lhe geram a reincidência divergem do considerado para os maus antecedentes.

No mais, cuida-se de réu com antecedentes criminais e reincidente, sendo inviável a benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DOS SANTOS à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove dias) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Outrossim, este é o regime compatível com o delito de tráfico de entorpecentes, que tantas mazelas sociais têm proporcionado, uma vez que se trata de crime que fomenta outras espécies de ilícitos penais, provoca a degradação do indivíduo e de sua família, desvia a

juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor do bem comum, tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante. Quem promove este sistema e estimula a degradação alheia, merece repreensão severa. Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois está envolvido com comércio ilícito de drogas, inclusive, já foi beneficiado com o cumprimento de pena em regime aberto e voltou a delinquir. Ademais, é cediço que o tráfico de substâncias ilícitas vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

No tocante a destruição das drogas apreendidas, cumpra-se o determinado na decisão de fl. 78, e requisitado à fl. 125.

Transitada em julgado, fica desde já autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, conforme comunicado 2225/2018 (Processo 2014/176696) da Corregedoria Geral da Justiça.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescido de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de entorpecentes (comprovante de depósito à fl. 103).

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogada dativa, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.

P.I.C.

Poá, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA